1章2節　知的財産と個人情報

加納　寛之

2026-05-01

今日の学習内容

- 1章　情報と情報社会の発展
- 2節　知的財産と個人情報

1. 知的財産
2. 情報の利用と公開
3. 個人情報の保護と管理
4. サイバー犯罪とその対策

1　知的財産

知的財産権

- 小説を執筆する，新しい商品のデザインや機能を創るなど，**知的創作活動**による成果を保護する権利を**知的財産権**という
- 発明や考案・デザイン・著作物などの**知的創作物**についての権利
- 商標や商号など**営業上の信用**の維持に関する権利も含まれる

知的財産権の構成

- **産業財産権** —— 産業の発展に寄与。**特許庁に届け出**て認められると権利発生（**方式主義**）
  - 特許権・実用新案権・意匠権・商標権
- **著作権** —— 文化の発展に寄与。**創作した時点**で権利発生（**無方式主義**）
  - 届け出・登録は不要。著作権法によって保護される

知的財産権の目的

産業や文化など**社会の発展**を目的として創作者に一定期間の権利を保護する。保護期間が過ぎると，その知的財産は**社会で自由に利用**できることを規定している

産業財産権の概要

名称	内容	存続期間
特許権	ものまたは方法の技術アイデアのうち高度なもの	出願から20年
実用新案権	物品の形状・構造などの早期に実現できる技術アイデア	出願から10年
意匠権	物品の形状・模様・色彩など外観としてのデザイン	出願から25年
商標権	商品・サービスを識別する文字・図形・記号・音などの組み合わせ	登録から10年（更新可）

- 私たちの身近な製品（スマートフォンなど）にも，これらの産業財産権が設定されていることが少なくない

著作者の権利

- **著作物** —— 思想または感情を**創作的に表現**したもの
  - 小説・音楽・絵画・映画・写真・コンピュータプログラム など
- **著作者** —— 著作物を創作した人
  - 作品の質に関係なく，プロ・アマ・大人・子どもにかかわらず，**創作した人が著作者**

著作権（財産権）と著作者

- 財産的な利益を保護する権利で，一部または全部を**他人に譲渡・相続**できる
- **著作権者** —— 財産権を持つ人（著作者から譲渡を受けた人も含む）
- 保護期間：原則として**著作者の死後70年**
  - 無名・変名の著作物，団体・映画の著作物は**公表後70年**

著作者人格権

- 著作者の**人格的な利益**を保護する権利
- **著作者だけ**に与えられ，**譲渡・相続不可**

3つの著作者人格権

- **公表権** —— 著作物を公表するかどうか，するならばいつかを決める権利
- **氏名表示権** —— 著作物の公表にあたり，実名・変名・匿名かを決める権利
- **同一性保持権** —— 著作物の内容や題名を意に反して**改変されない**権利

著作者人格権の侵害例

著作者に**無断で著作物を公表**する，**内容や題名を変更**する，著作者が匿名を希望しているのに**勝手に本名で発表**するなどは著作者人格権の侵害にあたる

著作権の例外規定

著作権法では，一定の条件のもとで著作権者の**許諾なしに利用**できる例外規定がある

- **私的使用**のための複製（30条）―― 家庭内など，個人的な範囲での利用
- **引用**（32条）―― 出所を明示し，自分の著作部分が「主」，引用部分が「従」の関係
- **学校等の教育機関**における複製・公衆送信等（35条）
- 営利を目的としない上演・演奏・上映・口述等（38条）

ただし，著作権（財産権）が制限される場合でも，**著作者人格権は制限されない**

著作隣接権（伝達者の権利）

著作物などを公衆に**伝達する**人や事業者を**著作隣接権者**といい，**著作隣接権**を持っている

- **実演家** —— 歌手・演奏家・俳優など，著作物を実演する人
- **CDなどの製作者** —— 音声・映像を最初に固定した者
- **放送事業者** —— テレビ・ラジオなど
- 実演などの行為が行われた**時点で権利が発生**
- 実演家には著作者人格権に相当する**実演家人格権**がある（ただし，公表を前提とするため公表権はない）

2　情報の利用と公開

情報社会における創作者の役割

- 情報社会において，私たちは単なる**情報の消費者**ではない
- 入手できる情報を積極的に活用して**新しい情報を創出**し，他者が活用できるように**公開する創作者**でもある
- 私たちは，先人が創作した有形無形の**文化的資産を受け継ぎ**，そこから新たな創作を生み出して，創作を連ねていく

→ そのため，著作権についての理解は**必要不可欠**である

パブリックドメイン

- 著作権の**保護期間が過ぎた**著作物や，著作者が自ら**著作権を放棄**した著作物のように，著作権者の許諾なしに**自由に利用**できる状態を**パブリックドメイン**という

電子図書館での活用例

- 著作権の保護期間が過ぎた作品などを，有志が文章を入力して電子化し，インターネット上に集めて誰でも自由にアクセスできる**電子図書館**として公開する活動がある

- 過去の文学作品・学術論文などを，現代の人々が自由に読んだり引用したりできる

クリエイティブ・コモンズ（CC）

著作物を公正に利用し，創作活動を円滑に進めるためには，著作者が自ら**利用条件を意思表示**することが望ましい

- **クリエイティブ・コモンズ**は，著作物についてライセンスを表示することを提案する**国際的非営利組織**
- 自ら創作した著作物にライセンスを表示することで，他者の**適切な利用を許諾**し，情報社会における**文化の発展**に積極的に寄与することができる

CCライセンスの4種類

- **BY（表示）** —— 著作者名・著作物の情報を表示することを求める
- **NC（非営利）** —— 営利目的での利用を禁止する
- **ND（改変禁止）** —— 著作物の改変を禁止する
- **SA（継承）** —— 改変した著作物にも，同じライセンスを与えることを求める

これらを**組み合わせて**，著作物ごとに利用条件を表示できる（例：CC BY-NC）

オープンソース

- 無償で公開されているソフトウェアの**ソースコード**のこと
- 営利・非営利を問わず，誰でも自由に**利用・改変・頒布**できる
- 多くの人の手によってソフトウェアが継続的に改良されていく**ソフトウェア開発手法**としても注目されている

3　個人情報の保護と管理

個人情報

- **個人情報保護法** —— 個人情報の有用性に配慮しつつ，個人の**権利や利益を保護**することを目的とした法律
- **個人情報** —— 生存する個人に関する情報で，氏名・住所・生年月日・性別・電話番号・学歴・職業などにより**個人を識別**できるもの
  - 文字だけでなく，**画像や音声**の個人情報も含まれる
  - ほかの情報と容易に照合することで個人を識別できるものも個人情報にあたる

特殊な個人情報

- **生体情報** —— 指紋・顔認識データなど，個人の身体的な特徴を表す情報
- **個人識別符号** —— パスポート番号・運転免許証番号・マイナンバーなど
- **要配慮個人情報** —— 人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴など
  - 流出することで不当な差別や偏見，不利益が生じるおそれがある → 特に慎重な取り扱いが必要

プライバシーと肖像権

- **プライバシー** —— 自分の趣味・検索履歴・購入履歴・現在地など，他人には知られたくない私的な情報を公開されたり，他人から干渉や侵害を受けたりしない，個人の**私生活上の自由**
- **肖像権** —— 本人の許可なしに肖像を**撮影・利用**されない権利（裁判の判例で認定）
  - 友人が写った写真をSNSで公開する場合は**事前に本人の承諾**が必要
- **パブリシティ権** —— 有名人の肖像がもつ**商品販売などの経済的価値を独占**する権利

肖像権とパブリシティ権の違い

- **肖像権** → 肖像の**人格的利益**を保護する権利
- **パブリシティ権** → 肖像の**財産的利益**を保護する権利

忘れられる権利

インターネットなどに残されている個人に関する情報の**削除**を管理者に求める権利。
EUでは法律で定めている

個人情報の提供と利用

- 通信販売でユーザ情報を入力するとき，アンケートやゲームなど，さまざまな場面で個人情報を提供している
- スマートフォンのアプリでも**閲覧履歴を含めた利用者情報**が収集されることがある
- 無意識のうちに提供することも —— ポイントカードを作る，店舗のアプリをダウンロードする など

提供する際の注意

- **プライバシーポリシー**（利用目的・取り扱い方針）を確認し，提供するかどうかを**自分で判断**する

匿名加工情報と仮名加工情報

- **匿名加工情報** —— 個人を識別できないように加工した情報。本人の同意なしに**第三者への提供が可能**
- **仮名加工情報** —— 名前を記号に変えるなどの加工。ほかの情報と照合で個人識別できる → **第三者提供は禁止**

個人情報の保護

- **プライバシーマーク** —— 適切な保護措置を行っている事業者に与えられるマーク
  - 利用者はマークの有無を指標に事業者の**信頼性**を判断できる

Cookie（クッキー）

- 利用者がWebページを閲覧したときに，**Webブラウザに保存**される情報
- 事業者はCookieを利用して閲覧・購入履歴を収集し，**おすすめ商品の提供**などに活用している
- WebブラウザではCookieの利用を認めるかどうかを設定できる
- 保持する正当な根拠がない個人情報は，本人からの求めがあれば事業者は**利用停止・削除の義務**を負う

オプトインとオプトアウト

- **オプトイン** —— 利用者が**許諾したとき**にサービスを開始する方式（事前同意型）
- **オプトアウト** —— 利用者が**停止を申し出れば**サービスを止める方式（事後拒否型）

4　サイバー犯罪とその対策

サイバー犯罪

不正アクセスによる情報の取得・改竄・破壊・妨害行為，個人情報流出によるなりすまし詐欺など，**コンピュータやネットワークを悪用**した犯罪を**サイバー犯罪**という

- **不正アクセス禁止法違反**
  - コンピュータへの不正侵入，他人のID・パスワードの使用，不正取得・第三者への提供 など
- **コンピュータ・電磁的記録対象犯罪**
  - データの改竄・窃取・破壊，マルウェアの拡散 など
- **その他のネットワーク利用犯罪**
  - 詐欺，児童ポルノ禁止法違反，他者への誹謗中傷，犯行予告 など

フィッシング詐欺

- 詐欺メールが届き，文中のリンクをクリックすることで**偽のWebサイト**に誘導される
- ID・パスワード・銀行口座・暗証番号・クレジットカード情報などを**盗み取る**手口
- 盗まれた情報が悪用され，**不正送金や商品の不正購入**などの被害に遭うことが少なくない

対策

- メールやSMSにあるリンクから直接Webサイトにアクセスしない
- 必要なら**公式アプリや公式サイト**から直接アクセスして入力する

認証

正規の利用者であることを確かめる手続きを**認証**という

- **ユーザID** —— 利用者を識別するための情報
- **パスワード** —— 本人であることを確認するための情報
  - ユーザIDの代わりに**ICカード**，パスワードの代わりに**生体認証**が利用される場合もある
- **ワンタイムパスワード** —— 事前登録のメールアドレスなどに**一回限りの暗証番号**を送信
  - IDとパスワードに加えて使用することで，なりすましなどの不正アクセスを防ぐ

安全なパスワードのポイント

- 英字・数字・記号を組み合わせ，十分な長さにする
- 生年月日・電話番号・地名・単語など**他人が類推しやすいもの**は避ける
- 他のサービスと**使いまわしはしない**
- **ソーシャルエンジニアリング** —— 情報技術を使わず，人間の心理的な隙や行動のミスにつけ込んでパスワードなどを盗み出す手口にも注意

多要素認証

パスワード単体では，盗まれたり類推されたりすると不正アクセスを防げない。そこで，複数の要素を組み合わせた認証を**多要素認証**という

- **知っている要素** —— パスワード・暗証番号など，本人だけが知っている情報
- **所有する要素** —— ICカード・スマートフォンなど，本人だけが所有するもの
- **生体要素** —— 顔・指紋・声など，本人だけの身体的特徴

→ 仮に1つの要素が盗まれても，他の要素でアクセスを防ぐことができる

二要素認証・二段階認証

- **二要素認証** —— 上記3要素のうち，**異なる2種類の要素**を組み合わせた認証
  - 例：パスワード（知っている）＋スマートフォンへのSMSコード（所有する）
- **二段階認証** —— 要素の種類にかかわらず，**2段階**で認証を求める方法
  - 例：パスワード（知っている）＋秘密の質問（知っている）← 同じ要素でも2段階

フィルタリング

インターネットなどを通じて**出入りする情報を監視**し，内容に問題があれば接続を**拒否**する技術を**フィルタリング**という

- **青少年保護** —— 有害なWebサイトへのアクセス制限
- **職場・学校** —— 私的なネットワーク利用の制限

フィルタリングの方式

- **ブラックリスト方式** —— 問題のあるサイトのアドレスを事前に分類・登録しておき，該当サイトをブロック
  - 新たに問題のあるサイトが生じると，リストを更新する必要がある
- **ホワイトリスト方式** —— 許可するサイトのみ事前に登録し，それ以外をすべてブロック
  - 安全性は高いが，利用できるサイトが限られる
- **リアルタイムブロック方式** —— 特定の語句が含まれるコンテンツをリアルタイムに解析してブロック

まとめ

- **知的財産権**：産業財産権（特許・実用新案・意匠・商標）＋著作権。目的は産業・文化の発展
- **著作権**：無方式主義，財産権は死後70年。著作者人格権（公表・氏名表示・同一性保持）は譲渡不可
- **パブリックドメイン**：保護期間満了または放棄で誰でも自由利用。**CCライセンス**で自ら利用条件を表示
- **個人情報**：個人情報保護法で保護。要配慮個人情報・プライバシー・肖像権にも注意
- Cookie・**匿名加工情報**・オプトイン/アウトを理解して個人情報を守る
- **サイバー犯罪**：フィッシング詐欺に注意。**多要素認証**・フィルタリングで対策

次回予告

2章　コンピュータとプログラミングー 次の単元に進みます